

1500493-53.2019.8.26.0545

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Renato dos Santos

Comarca: Jarinu

Foro: Foro de Jarinu

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 20/04/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jarinu

Foro de Jarinu

Vara Única

Av. Dr. Antenor Soares Gandra, 465, Jarinu-SP - cep 13240-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500493-53.2019.8.26.0545 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500493-53.2019.8.26.0545

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2108720/2019 -

DEL.POL.JARINU, 4708791 - DEL.POL.JARINU, 462/19/415 - DEL.POL.JARINU, 2108720 -

DEL.POL.JARINU, 462/19/415 - DEL.POL.JARINU, 2108720 - DEL.POL.JARINU, 462/19/415 -

DEL.POL.JARINU, 2108720 - DEL.POL.JARINU, 462/19/415 - DEL.POL.JARINU, 2108720 -

DEL.POL.JARINU, 462/19/415 - DEL.POL.JARINU, 2108720 - DEL.POL.JARINU, 462/19/415 -

DEL.POL.JARINU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CLAUDIOMAR SANTOS DO NASCIMENTO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Renato dos Santos

Vistos.

CLAUDIOMAR SANTOS DO NASCIMENTO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33 "caput", c.c. artigo 40, III ambos da Lei nº. 11.343/06 e no art. 329, caput, do CP na forma do art. 69 do mesmo CP, porque no dia 15 de abril de 2019,

por volta de 00h450min, na praça do Bicicross, localizada na Avenida Dante Alighieri, nº 10, bairro Vila Nova Trieste, neste município e Comarca de Jarinu, guardava e tinha em depósito, para fins de tráfico, 20 microtubos contendo 18,2g de crack e 42 invólucros plásticos contendo 21,6g de cocaína em pó, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, opôs-se à execução de ato legal, mediante violência a funcionário competente para executá-lo.

Denúncia (fls. 49/52).

Notificação (fls. 123) e defesa prévia (fls. 75/85).

Recebimento da denúncia (fls. 91).

Durante audiência de instrução e julgamento foram ouvidas as testemunhas de e o réu foi interrogado (fls. 140/142).

Foi determinada a realização de exame de dependência químico-toxicológica do réu (fls. 301), sobrevivendo aos autos o laudo pericial de fls. 430/434.

Alegações finais do MP (fls. 452/461) e da Defesa (fls. 469/480).

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Não há qualquer mácula no flagrante, uma vez que a prisão em flagrante pode ser efetuada por qualquer do povo, sendo dever do agente público fazê-lo.

No mérito, a denúncia é procedente.

A materialidade do delito ficou provada pelo boletim de ocorrência (fls. 05/07), auto de prisão em flagrante (fls.01), auto de exibição e apreensão (fls. 08) laudo pericial (fls. 18/19) e (fls. 201/203), bem como pelas provas orais produzidas.

A autoria restou devidamente provada pelas provas colacionadas aos autos.

A testemunha Anderson Amâncio de Jesus Souza disse que reconhece o réu e se recorda dos fatos e receberam denúncia anônima de comércio de entorpecentes; que no momento da abordagem foi feita revista pessoal; que na denúncia foi dito que pegava drogas em um local próximo e que foram encontradas drogas no local e que as drogas eram do mesmo tipo; quando chegaram existia uma outra pessoa e estava entregando ou recebendo de uma pessoa; que tentou se evadir e desferiu socos e pontapés; que o local dos fatos é uma praça pública onde há aparelhos de ginástica e uma quadra de futebol de areia e que não conhecia o réu.

A testemunha Allan Oliveira de Souza disse que receberam um chamado no rádio de que um indivíduo de blusa cinza, boné e bigode estava vendendo drogas; que viram um rapaz supostamente comprando do réu; que havia denúncia de que guardava droga perto de uma rampa onde havia mais drogas; que as drogas eram semelhantes e que o réu resistiu à prisão; que o réu disse que estava comprando; que a praça tem uma quadra onde ficam muitas crianças, o que não ocorre por causa do tráfico; que não sabe se a denúncia fica arquivada; que não se recorda do horário e estava escuro e tinha um bar na frente e uma padaria; que somente o réu foi levado à delegacia; que apresentaram a sacola diretamente na delegacia; que foi presumida pela denúncia e pela semelhança.

A testemunha Jonathan de Assis dos Santos ouvido como informante disse ser irmão do réu; que não estava no local, mas disse que o irmão é usuário; que no domingo da prisão tinha acabado de levar o filho em casa; que parou para tomar uma cerveja; que não sabia de venda de drogas, mas que usava sim; que passou algumas vezes pelo local, mas de ônibus, mas sabe que tem bares próximos; que o réu trabalha na roça com morango todo o dia, das 6h30 às 17h, às vezes passavam do horário e que o réu trabalhava quando foi preso.

A testemunha Diego Patrocínio Alves ouvido como informante disse que no momento

estava recolhendo lata na praça; que recebeu a abordagem; que não tinha droga com o réu, só cerveja e com o declarante somente havia latinha; que sempre tem droga perdida naquela praça; que o réu não estava vendendo droga; que no dia dos fatos havia movimento; quando os policiais chegaram estava com o réu; que foi levado com o réu para a delegacia; que foi liberado tarde da madrugada; que viu as drogas apreendidas na delegacia e tirou foto do celular do declarante junto com a droga; que ficou dentro da viatura; que não foi colhido o depoimento do declarante na delegacia e foi liberado; que o réu não ofendeu ninguém e não reagiu; que um guarda usou arma de choque; que ficou de costas e não viu o guarda achar droga e que réu é usuário e trabalhava na roça; que no momento da apreensão tinha 90 e pouco reais e soube disso na delegacia e somente viu a sombra do guarda localizando a droga; que não viu os guardas pegando droga do réu; que não sabe por que foi liberado e não conhecia os guardas municipais.

A testemunha Natan de Lima Nogueira ouvido como informante disse ser patrão do réu; que sabe que o réu é usuário; que nunca soube de tráfico e não estava presente no dia; que o réu trabalha de segunda a sábado na plantação de morango e ganha R\$ 70,00 por dia; que conhece o local dos fatos de passagem.

O réu Claudiomar Santos do Nascimento disse em interrogatório judicial que trabalha na roça e que tem um filho de sete anos que mora com a mãe e que nunca foi processado ou preso; que não trazia droga, estava no bar tomando cerveja. Que viu a guarda vindo e continuou sentando; que disse que veio comprar droga; que tinha usado as drogas que comprou; que não tinha droga com o declarante; que não viu a droga localizada; que não teve luta corporal; que ficou sentado em cima da mão; que não conhecia os guardas municipais; que fez as tatuagens porque gosta; que não teve passagens; que tinha R\$ 130,00; que ganha R\$ 70,00 por dia e R\$ 1.400,00 por mês; que usa cocaína e maconha; que não usa muita frequência e gasta R\$ 40,00 por semana em drogas; que Diego foi junto para a delegacia e lá não permaneceram juntos; que tinha bastante gente na praça no momento do ocorrido; que não resistiu à prisão; que não foi preso, nem processado em PR, nem em SP.

O conjunto probatório fora robusto para confirmar a traficância praticada pelo réu.

Os laudos periciais de fls. 18/19 e 201/203 confirmaram a natureza entorpecente das substâncias apreendidas.

O auto de exibição e apreensão (fls. 08), corroborou com os depoimentos dos guardas que prestaram declarações acerca de fatos com os quais travaram contato no desempenho de suas funções, não se podendo afastar seus depoimentos pelo simples fato de terem atuado na ocorrência, nem se olvidar que se trata de agentes públicos que atuam no estrito cumprimento do dever legal.

Ademais, foram devidamente compromissados e não foi aventada nenhuma inimizade com o réu.

As declarações do informante Diego quanto ao exercício da traficância não são dignas de crédito, uma vez que declarou não ter visto o momento em que os guardas encontraram as drogas por estar de costas.

No mesmo passo, as declarações dos demais informantes não se referem aos fatos debatidos.

As declarações do réu também resultaram isoladas, uma vez que não logrou refutar o que estava fazendo com drogas do mesmo tipo localizadas próximas ao local do flagrante.

Com relação ao crime de resistência previsto no artigo 329 do Código Penal, também

ficou configurado, pois no momento em que o réu foi informado que seria conduzido pela guarnição, ofereceu resistência tentando agredir os policiais, conforme depoimento dos mesmos, o que foi confirmado pelo informante Diego ao dizer que viu o réu reagir.

Neste quadro, o caminho é a condenação.

Por seu turno, não se faz presente a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, III, da Lei 11.343/06, já que não resultou demonstrado que o réu visava os frequentadores dos equipamentos com o exercício da traficância.

Passo à dosagem da pena do crime de tráfico:

Circunstâncias judiciais neutras, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal, o que resulta em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Em segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes a serem consideradas e, na terceira fase, ausentes majorantes ou minorantes, tornando definitiva a pena acima.

Passo à dosimetria da pena com relação ao crime de resistência.

O réu não ostenta circunstâncias judiciais desfavoráveis, de modo que fixo a pena base mínima legal em 02 (dois) meses de detenção.

Na segunda fase, sem atenuantes, nem agravantes a considerar e, na terceira fase, sem causas de aumento e diminuição de pena, tornando definitiva a pena acima.

De se consignar que está previsto o concurso de crimes, previsto no artigo 69 do Código penal, de modo que somo as três penas fixando-a em 05 (cinco) anos de reclusão, 02 (dois) meses de detenção e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pena esta que torno definitiva por não haver outra circunstância modificadora aplicável.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA e, em consequência, CONDENO o acusado CLAUDIOMAR SANTOS DO NASCIMENTO, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33 "caput" da Lei nº. 11.343/06 e no artigo 329 do CP, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, 02 (dois) meses de detenção e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, calculada na base 1/30 do maior salário mínimo vigente à data do fato.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, I, CP), bem como a aplicação do sursis (art. 77, caput, CP).

Diante do quantum de pena, fixo o regime inicial semiaberto. Sem cautelares pessoais.

Condeno o réu nas custas e despesas do processo. Caso beneficiário da justiça gratuita, a cobrança obedecerá ao disposto no artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil. Expeça-se certidão de honorários ao patrono do réu no valor máximo da tabela de convênio OAB/DPEsp. Requeiro que seja executada a incineração das drogas apreendidas.

Transitada esta em julgado, inscrever-se-á o nome do réu no rol dos culpados e far-se-á a necessária comunicação ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, para o fim previsto no artigo 15, III, da Constituição Federal.

P.I. Jarinu, 19 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA